

1007712-19.2021.8.26.0477

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: André Quintela Alves Rodrigues

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... 34/40). Alega que não a acusou de furto. No dia, um cliente se dirigiu ao balcão do caisa e pediu para que a funcionária Roberta ligasse para o número dele e devolvesse o telefone. Na tentativa de ajudar esse cliente, ligou e disse que houve um furto na lotérica e que se podia voltar ao local, que então a autora perguntou se estava a acusando de furto. Após desligar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Cível

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007712-19.2021.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007712-19.2021.8.26.0477

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Auzineide Tavares Jobes da Silva

Requerido:

Lotérica Samambaia

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Quintela Alves Rodrigues

Vistos.

AUZINEIDE TAVARES JOBES DA SILVA ajuizou demanda em face de LOTÉRICA SAMAMBAIA. Alega que no dia 01 de abril de 2021 compareceu à lotérica para abrir uma conta e lhe foi solicitado o número de telefone. No dia 08 do mesmo mês a funcionária da lotérica de nome Roberta ligou no telefone da filha da autora solicitando que retornasse ao local pois haviam documentos ausentes de assinatura. Retornou à lotérica e foi atendida pela mesma funcionária Roberta, que entregou os papéis e retornou para sua residência. No mesmo dia, tal funcionária ligou novamente no celular da filha da autora, dizendo que o aparelho celular havia sido roubado pela demandante, que haviam verificado nas câmeras do estabelecimento e confirmado que sua mãe havia furtado o aparelho, que a polícia já estava no local aguardando as duas, que eram para comparecer no local naquele momento e devolverem o aparelho. No momento da ligação a filha colocou a ligação no viva voz e todos que estavam no ambiente ouviram as acusações. Após 20 minutos a funcionária enviou mensagem por

WhatsApp pedindo desculpas pelas acusações, dizendo que havia se enganado. Pede compensação por danos morais no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Citada, a requerida apresentou contestação (f. 34/40). Alega que não a acusou de furto. No dia, um cliente se dirigiu ao balcão do caisa e pediu para que a funcionária Roberta ligasse para o número dele e devolvia o telefone. Na tentativa de ajudar esse cliente, ligou e disse que houve um furto na lotérica e que se podia voltar ao local, que então a autora perguntou se estava a acusando de furto. Após desligar a ligação percebeu que tinha ligado para o número errado e retornou para a autora informando que havia sido um equívoco.

Saneador às f. 63/64.

É o relatório.

Decido.

O caso envolve mero aborrecimento do cotidiano e não dano moral.

Incontroverso que a preposta da requerida efetuou uma ligação para a autora acerca do desaparecimento de um celular, mas logo em seguida ligou novamente pedindo desculpas e se retratou, inclusive por mensagem (f. 13).

A alegada acusação de furto teria se dado em uma ligação telefônica, portanto em uma conversa particular entre a autora e a preposta da requerida.

A versão da autora que essa ligação teria sido recebida em viva voz pela sua filha, mesmo que fosse considerada verdadeira, não se apresenta verossímil nem conflui para a caracterização de dano moral.

No que narrado pela autora, a publicidade da conversa teria sido dada a uma meia dúzia de pessoas por iniciativa espontânea da própria filha da requerida. Atitude que foge à normalidade tratando-se de ligações telefônicas em cuja conversa, para se dar publicidade, o interlocutor deve antes avisar o outro de que sua conversa, a ele exclusivamente dirigida pela ligação, está sendo compartilhada por outras pessoas através de viva voz, o que a filha da autora não fez.

Com isso, a filha da autora, a mando da própria autora, é quem teria sido o veículo de exposição a vexame da autora.

A versão de a ligação ter sido atendida em viva voz é pouco crível e contraditório.

Caso atendida no viva voz pela filha, não há motivo para que não tivesse passado o telefone para a autora que, mesmo que estivesse trabalhando, poderia sem qualquer dificuldade responder às perguntas da preposta da requerida, tudo sem prejudicar nem interromper seu trabalho.

Se a autora pediu para atender a ligação pessoal em viva voz para não interromper seu trabalho, por que decidiu apenas ouvir as perguntas mas não respondê-las? Para não atrapalhar seu trabalho, poderia perfeitamente, além de ouvir as perguntas, também respondê-las.

Estranha, também, a versão de que na ligação a preposta da requerida disse tê-la chamado de ladra, que já tinha chamado a polícia para esperá-la na casa lotérica e que, por isso, era para ela lá comparecer. Esse tipo de fala não se mostra lógica considerando que ladra ou ladrão normalmente não se mostra atraído para local onde vai polícia.

A testemunha GABRIELE, que disse estar presente quando a autora recebeu a ligação, não foi minimamente convincente em seu depoimento, repleto de respostas evasivas. Mesmo que considerasse verdadeiro seu depoimento, como sendo verdade ter sido a conversa publicizada a terceiros através de viva voz, o fato ainda assim não caracterizaria dano moral indenizável, já que a publicidade foi dada pela própria autora, que atendeu a ligação em viva voz sem o consentimento da parte contrária, somado ao fato de que a requerida logo em seguida à ligação se retratou, conforme reconhecido pela autora e já ressaltado.

Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a demanda ajuizada por AUZINEIDE TAVARES JOBES DA SILVA ajuizou demanda em face de LOTÉRICA SAMAMBAIA.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, observado o benefício da justiça gratuita.

P. I.

Praia Grande, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA